

DUDH V

Artigo 22º

Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional **de acordo com a organização e recursos de cada Estado**, dos direitos econômicos, sociais e culturais **indispensáveis** à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.

Até o art. 21, o ser humano é analisado na perspectiva individualista, analisado no ponto individual – agora, este ser humano é analisado dentro de um contexto em que ele é um membro da sociedade e isso é importante porque se começa a tratar de direitos sociais.

Na DUDH existem dois tipos de segurança: a segurança pessoal (segurança jurídica, individual, prevista nos direitos de 1ª Geração) e a segurança social (de 2ª Geração).

O artigo 22, em forma reduzida, estabelece que todo ser humano tem direitos econômicos, sociais e culturais (direitos de 2ª Geração).

Esses direitos econômicos, sociais e culturais exigem uma prestação do Estado para a sua efetivação: o Estado é quem deve prestar direitos sociais, econômicos e culturais, sendo, portanto, necessária uma ação do Estado, também denominados direitos positivos.

Há uma limitação nessa prestação do Estado, que proporcionará esses direitos sociais, econômicos e sociais de acordo com a sua organização e recursos e seguindo a Teoria da Reserva do Possível – o Estado deve prestar esses direitos, mas na medida do possível, até onde os seus recursos alcançarem.

Na prática, é mais fácil efetivar direitos de 1ª Geração do que de 2ª Geração porque, em relação aos primeiros, o Estado nada faz, se abstém, mas em relação aos segundos, é necessário a prestação, um “fazer” do Estado, que só vai fazer na medida do possível.

CF, Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.



5m

ANOTAÇÕES

Artigo 23º

Quando se trata de direitos sociais é sempre bom lembrar, em primeiro lugar, do direito ao trabalho.

Na luta pelos direitos sociais, quando Marx, no início do século XX, disse que “o trabalho dignifica o homem”, é justamente a base desse direito social, sendo os outros decorrentes de uma evolução histórica derivada desse direito trabalhista como, por exemplo, o direito previdenciário.

(1) Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.

A própria DUDH traz que o ser humano tem proteção contra o desemprego e essa proteção é dada através da seguridade social, através dos direitos previdenciários.

O ser humano, apesar de ter direito ao trabalho, não deve ficar vinculado aos trabalhos existentes, sendo livre a sua escolha.

(2) Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.

(3) Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.

Na prática, os “outros meios de proteção social” são as políticas afirmativas do Estado ligadas também à seguridade social, ao direito previdenciário.

(4) Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses.

CF, Art. 5, XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

Artigo 24º

Este artigo tem muita incidência em prova, acerca de direitos trabalhistas, é o mais cobrado porque destaca 4 direitos: repouso, lazer, limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas.

ANOTAÇÕES



A DUDH fica restrita a apenas esses 4 direitos, não incluindo, por exemplo, 13º salário, FGTS. Previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Constituição Federal, no art. 7º.

Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias periódicas remuneradas.

Este artigo é genérico, refere a “limitação razoável das horas de trabalho”, sem definir o que se considera razoabilidade. O que é razoável na China, não é razoável para o Brasil, o que é razoável como horas de trabalho na Coreia do Norte, não é razoável no Brasil – no Japão esse critério de razoabilidade é bem menor do que no Brasil.

Artigo 25º

(1) Todo ser humano tem direito a um **padrão de vida** capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.

Este “direito à segurança”, é à segurança social, que deriva da seguridade social, ligada diretamente aos direitos previdenciários.

(2) A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora de matrimônio, gozarão da mesma proteção social.

Isto parece simples ao olhar de hoje, mas na época em que este documento foi escrito existia muita diferença entre os filhos nascidos dentro do matrimônio e os nascidos fora do matrimônio, a ideia de filho legítimo e filho ilegítimo, filhos bastardos eram um grande problema na época porque os filhos que nasciam fora do matrimônio não tinham o mesmo acesso ao serviço público como os outros filhos, isso sem falar em herança.

Artigo 26º

(1) Todo ser humano tem direito à educação. A educação será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A educação elementar será obrigatória. A educação técnico-profissional será acessível a todos, bem como a educação superior, esta baseada no mérito.

Todo ser humano tem direito à educação e essa educação será gratuita, pelo menos, nos graus elementar e fundamental. A educação elementar é obrigatória. A educação técnico-profissional e a educação superior, tanto uma quanto a outra, é acessível a todos, sendo que a educação superior será baseada no mérito.



ANOTAÇÕES

(2) A educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A educação promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.

(3) Os **país** têm prioridade de direito na escolha do gênero de educação que será ministrada a **seus filhos**.

Artigo 27º

(1) Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar dos avanços científicos e de seus benefícios.

(2) Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor.

O que o art. 27, § 2º, traz o Direito Autoral sobre produção científica, literária ou artística.

Artigo 28º

Todo ser humano tem direito a uma **ordem social** e **internacional** em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados.

Artigo 29º

(1) Todo ser humano tem **deveres** para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é unicamente possível.

(2) No exercício de seus direitos e liberdades todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas por lei, **exclusivamente** com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades dos outros e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática.

Há dois pontos importantes que podem ser extraídos do art. 29.

Existe um clichê muito utilizado em Direito Administrativo quando afirma que “os seres humanos podem fazer tudo o que a Lei não proíbe”. Num clichê do dia a dia, “o nosso direito termina quando começa o do outro”. Esta limitação dada por Lei é justamente nesse sentido, de assegurar que o outro indivíduo que também pertence à sociedade possa usufruir dos seus direitos, usufruir dessas liberdades.

(3) Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas.



20m

ANOTAÇÕES

Artigo 30º

Nenhuma disposição da presente Declaração **pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos.**

O art. 30 demonstra uma preocupação de que esta DUDH seja interpretada contrariamente à sua finalidade.

A doutrina entende que a DUDH deve ser interpretada de acordo com a finalidade do documento e a finalidade principal da DUDH é justamente a de trazer um rol de direitos básicos para TODAS as pessoas do mundo. Se cada artigo for interpretado com esse sentido, se exercerá o que, de fato, o documento pretende.

No Direito estuda-se uma disciplina denominada Hermenêutica Jurídica, que abrange a interpretação baseada na finalidade denominada Interpretação Teleológica e esta é a interpretação adotada na DUDH, baseada na finalidade do documento.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Thiago Medeiros.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
